

감사결과 처분요구서

- ◇본부 직원 부적절 행위 조사 -

2017. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 인원 및 기간	1
II. 감사 결과 처분 요구사항	2
1. 처분 요구사항 일람표	2
2. 처분 요구사항 명세	2
가. ◇본부 직원의 부적절 행위(징계)	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 2017. 8. 25. ◇본부 직원의 부적절한 행위(성희롱 신고)가 ◇본부 성희롱 고충상담원에게 성희롱 고충 상담 신청 및 접수가 된 이후 2017. 9. 29. 인사처로부터 “◇본부 성희롱 신고사건 조사 결과 통보” 공문이 접수됨에 따라 이에 대한 사실관계를 확인하고, 관련 규정 위반여부를 조사하여 이에 상응하는 엄중한 조치를 취하기 위해 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 부적절 행위를 한 행위자와 피해자¹⁾, 참고인(목격자)을 대상으로 부적절 행위 경위와 사실관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

- 감사인원 : 감사실 검사역 1명
- 감사기간 : 2017. 10. 23. ~ 같은 해 11. 3.(10일간)

* 2017. 12. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과 확정

1) 피해자의 경우 정신적 충격 등 추가피해를 고려하여 외부전문기관에서 시행한 조사로 대체

II. 감사결과 처분 요구사항

1. 처분 요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	◇본부	감찰	◇본부 직원의 부적절 행위	징계 (정직)	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 ◇본부 직원의 부적절 행위

관 계 부 서 ◇본부

징계 대상자 ◇본부 □실 ○팀

4(을)직급 대리 A

징 계 종 류 정 직(6월)

징 계 사 유

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 「양성평등기본법」 제3조(정의)에 따르면 “성희롱이란 지위를 이용하거나 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감이나 혐오감을 느끼게 하는 행위”라 되어 있으며, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 시행규칙」 제2조(직장 내 성희롱 판단기준의 예시)에 따르면 “직장 내의 근로자가 다른 근로자에게 입맞춤, 포옹 등의 신체적 접촉 행위, 가슴·엉덩이 등 특정 신체부위를 만지는 행위, 성적인 사실관계를 묻거나 성적인 내용의 정보를 의도적으로 퍼뜨리는 행위, 그 밖에 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동 등의 경우 성희롱에 해당한다”고 되어 있다.

한편, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방 지침」 제3조(성희롱의 정의)에서 상기의 법규와 같이 정의하고 있으며, 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위, 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위를 하여

서는 아니 된다” 고 되어 있다.

그러나, 위 사람은 2016년 초 부터 2017년 2월까지 ◇본부 제◎발전소 ▲팀 직원 B에게 2014년 6월부터 2015년 말 까지는 ◇본부 제◎발전소 ■팀 직원 C에게 ① 만나기 싫다는 거부의를사를 확인하였음에도 불구하고 일반인의 상식을 벗어나는 반복적이고 일방적인 구애행위를 지속함으로써 정신적으로 괴롭히고 ② 피해자의 사생활과 성과 관련된 이야기를 사내 직원들에게 공연히 적시하여 직장 생활을 곤란하게 하고 성적 굴욕감과 명예를 훼손시키는 등 우리 회사 직원으로서 매우 부적절한 성희롱 행위를 하였다.

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다” 고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 특정 신체부위를 만지거나 접촉하는 행위, 음란한 농담을 하거나 음탕하고 상스러운 이야기를 하는 행위를 하여서는 아니 된다” 고 되어 있고, 동 강령 제29조(징계) 제1항에 따르면 “회사는 이 강령에 위반된 행위를 한 임직원에게 대하여는 징계 등 필요한 조치를 하여야 한다” 고 되어 있다.

그리고, 「경범죄 처벌법」 제3조(경범죄의 종류) 제1항 제41호(지속적 괴롭힘)에 따르면 “상대방의 명시적 의사에 반하여 지속적으로 접근을 시도하여 면회 또는 교제를 요구하거나 지켜보기, 따라다니기, 잠복하여 기다리기 등의 행위를 반복하여 하는 사람은 10만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료의 형으로 처벌한다” 고 규정하고 있다.

따라서, 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수하여 다른 근무자에 대해 성희롱 또는 성폭력에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 위 행위자는 피해자의 거부에도 불구하고 자신의 감정을 일방적으로 전달

하면서 자신과 사귀자고 지속적인 구애행위를 하였는데 그 정도가 스토킹에 해당할 정도로 일반인의 상식에서 매우 벗어나는 행위였으며, 이에 대해 주변 지인들이 “명예훼손이다 그만 두어라” 충고하면서 만류하였음에도 불구하고 이를 듣지 않았다.(행위자 스스로도 부적절한 행위였음을 인정함)

무엇보다 행위자는 피해자의 사생활과 성과 관련된 내용을 주변 지인들에게 말하고 다녀 회사내에서 소문이 돌고 있었고, 이로 인해 피해자가 심각한 명예훼손과 성적 굴욕감 등의 정신적 상처를 입게 되었다.

그리고, 행위자는 본 사건 피해자 외에도 같은 팀 직원인 C에게도 지난 2014년 6월 경부터 2015년 말까지 이번 사건과 유사하게 원치 않는 만남을 지속적으로 요구하면서 일방적인 구애행위와 언어적 성희롱으로 성적 수치심과 굴욕감을 주었고 주변 지인에게 성 관련 이야기를 말하고 다녀 정신적 충격을 입히고 명예를 훼손시킨 사실이 있음을 추가로 확인하였다.

이와 관련하여 행위자는 위 피해자들이 원치 않는 일방적인 구애행위를 지속적으로 하고 사내 직원들에게 피해자들과 있었던, 당사자간 지극히 사생활 범주에 포함되는 성적언동에 대하여 이야기를 함으로써 피해자들에게 성적 수치심이나 굴욕감을 주어 정신적 고통을 입히고 명예를 실추케 했다는 사실에 대해 모두 인정한다고 진술하였다.

위 사람이 위 2명의 피해자들에게 한 언행은 「양성평등기본법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 및 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」, 「임직원 윤리행동강령」에서 규정하고 있는 직장 내 성희롱에 해당된다.

특히, 피해자의 의사에 반하여 일반인의 상식을 벗어나는 일방적이고 지속적인 구애행위(스토킹)로 정신적으로 괴롭히고 직장생활을 곤란하게 한 행위는 「경범죄 처벌법」 제3조(경범죄의 종류)에 해당되는 행위로 판단하기에 충분하고, 개인의 사생활이나 성과 관련된 이야기를 공연히 적시하여 피해자의 명예를 훼손시킨 행위는

「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)를 위배한 것으로 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호 ‘회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

조치할 사항

❖ 사장은 2016년 초부터 2017년 2월까지 ◇본부 제◎발전소 ▲팀 직원 B에게 2014년 6월부터 2015년 말까지 ◇본부 제◎발전소 ■팀 직원 C에게 ① 만나기 싫다는 거부의를 확인하였음에도 불구하고 일반인의 상식을 벗어나는 일방적이고 상습적인 구애행위(스토킹)를 지속함으로써 정신적으로 괴롭히고 ② 피해자의 사생활과 성과 관련된 이야기를 사내 직원들에게 공연히 적시하여 직장 생활을 곤란하게 하고 성적 굴욕감과 명예를 훼손시키는 등 성희롱 행위를 한 ◇본부 □실 ○팀 4(을)직급 A에게 「인사관리규정」 제103조(징계사유)와 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호 규정에 따라 징계(정직 6월) 처분하시기 바랍니다.(징계)